

עין משפט
גזר מצוה

סג:

וּפּוֹסְקִין עַל שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק אַע"פ שֶׁאֵין לוֹ. פ"ה
וּא"ת מַתְנִי הָיָא יֵאלָהּ הַשַּׁעַר פּוֹסְקִין אִיכָא לַמ"ד אֵין פּוֹסְקִין עַל שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק וּמוֹקִי לָהּ לַמַּתְנִי בְּאֶלְבָּלִי וְאֶרְבִּי וְלֹא הָיָה לוֹ לִפְרָשׁ כֵּן דְּאִפִּילוּ לִר' יוֹחָנָן דְּאָמַר לִקְמָן אֵין פּוֹסְקִין עַל שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק מוֹדֵה דְּלֹא זַעֲיָן תַּרְעָא דְּמַשְׁיךְ כּוּלִי הָאִי כִּמּוּ אֶלְבָּלִי וְאֶרְבִּי וְלֹא זַעֲי אֵלָא כְּדוּרְמוּס וְלֹא אָמַר ר' יוֹחָנָן דְּאֵין פּוֹסְקִין אֵלָא בִּשְׁוֹק שֶׁל עֵיירוֹת וּא"ת וְהִיכִי שִׁמְעִין מִר' יִנְאִי דְּפוֹסֵק עַל שׁוֹק שֶׁל עֵיירוֹת וְלֹא זַעֲיָן דּוּרְמוּס וּו"ל דְּהִכִּי דִּיקָּךְ מִדְּאָמַר רַבִּי יִנְאִי מַה לִּי הֵן מַה לִּי דְּמֵינָן וַיְכוּל לִפְרוּעַ לוֹ דְּמִשׁוּם דְּמֵן הַחֲטִיף יְכוּל לִמְלֹאֹא דְּמִישׁ עֵיירוֹת דְּיוֹתָר יוֹדְמָן לִצְבֵּל הַמַּעֲוֹת לִקְנוֹת חֲטִיף אִפִּי' בִּשְׁוֹק שֶׁל עֵיירוֹת מִמַּה שֶׁיּוֹדְמָן לִצְבֵּל חֲטִיף לִמְכוּר אִפִּילוּ בִּשְׁוֹק שֶׁל אֶלְבָּלִי וְאֶרְבִּי:

וְאָמַר לִיָּהּ יְהִיבֵנָא דָּךְ חֲמִשָּׁה

בְּזוּזָא. פ"י לִזְמַן פְּלוּגִי אִיתְּנָהוּ שְׂרִי לִיתְּנָהוּ אֶסְרוּ אֵלָל ד' צוּחָא שְׂרִי לִפְסוֹק כִּיוֹן שְׁכָן הַשַּׁעַר דְּפוֹסְקִין עַל שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק וּא"ת אִמְלִאי אֶסְרוּ לִפְסוֹק חֲמִשָּׁה צוּחָא מִלֵּא שֶׁנָּא מִטְרַשָּׁא דְּרַב נַחֲמָן גּוֹפִיָה אָמַר לִקְמָן (דף סה.) טַרְשָׁא שְׂרִי לִמְכוּר סְחוּרָה בַּהֲמַתָּה צִיּוֹת מִדְּמִיָּה וְצִלְבָד שֶׁלָּא יִפְרָשׁ [וְ]ן אִם מַעֲכָשׁוּ בִּצְחוֹת וּו"ל כִּיוֹן דְּלֹאִיל הִכָּא ד' צוּחָא הִוי כֹּאִילוּ פִירָשׁ אִם מַעֲכָשׁוּ בִּצְחוֹת וְאִם לִזְמַן פְּלוּגִי צִיּוֹתָר וּלְפִי זֶה לֹא שְׂרִי ר"ג לִקְמָן טַרְשָׁא אֵלָל דְּדַבֵּר שְׁאִין שׁוּמְתוּ יְדוּעָה כְּגוֹן פְּרָה אִו טְלִית אֵלָל פִּירוֹת אִם יֵאלָהּ הַשַּׁעַר אֶסְרוּ לַעֲשׂוֹת מִהֵן טַרְשָׁא: **בְּהֵן דְּהִיבָא** בְּעַד שִׁיבָא בְּנֵי דְּמִי קַב"ס⁵. וּא"ת וְהָא רַב נַחֲמָן פֶּסֶק לִקְמָן צִטְלֵיהּ פִּירְקִין (דף עה.) כְּהֵלֵל דְּלֹאכַר עַד שִׁצַּח זַנִּי וּו"ל דּוּחֵאִי דְּרַךְ הַלּוּאָהּ אֶסְרוּ אִפִּילוּ סָאָה בִּסָּאָה אֵלָל דְּרַךְ מִקַּח וּמִמְכָּר כִּי הִכָּא שְׂרִי אִפִּי' ה' בִּזְרַעַב דְּלִי לֹא הִכִּי תַקִּשָּׁה דְּאִפִּילוּ רַבָּנָן לִקְמָן לֹא שְׂרו אֵלָא סָאָה בִּסָּאָה אֵלָל סָאָה בִּסָּאָתִישׁ לֹא אֵלָא כְּדַפְרִישִׁית דְּדִרְךְ מִקַּח וּמִמְכָּר שְׂרִי טְפִי חֲמִשׁ בִּזְרַעַב מִדְּרַךְ הַלּוּאָהּ אִפִּילוּ סָאָה בִּסָּאָה דְּהִכִּי שְׂרִי לִכְיַע וּא"ת דְּטַפִּי ה"ל לֹאֲתוּי הִכָּא דְּפוֹסֵק עַל הַגְדִּישׁ דְּדַמִּיא טְפִי דְּהוּי מִקַּח וּמִמְכָּר וּו"ל דְּפוֹסֵק עֲמּוּ עַל הַגְדִּישׁ לֹא שְׂרִינָן אֵלָא לִפְסוֹק עֲמּוּ בִּשְׁעַר לִקְוִטוֹת אֵלָל לִפְסוֹק שׁוּי שִׁיתָא בַּחֲמִשָּׁא לֹא כִיוֹן דְּאִכְתִּי לִית לִיָּה שַׁעֲדִין צִרְיָךְ תִּיקוֹן וְאִי מוּחִיל גְּבִיָּה

כוּלִי הָאִי מַחְזִי כֹאֲגַר נִטַר אֵלָל כְּשִׁישׁ לוֹ מוּזְמָן זַעֲיָן אֵלָא שְׁמִחוּסַר בִּיאָתָּ בְּנוֹ אִו הַבָּאת מַפְתַּח מוֹתַר אִפִּילוּ שׁוּי חֲמִשָּׁא בִּזְרַעַב וְה"ק נַעֲשֶׂה כַּעַד שִׁצַּח זַנִּי וְשְׂרִי הִכָּא לִכְיַע כְּדַשְׂרִי הַתָּם לִרְבִּין: ^{צַעֲשׂוּרִיתָא}

יֵאלָהּ הַשַּׁעַר דְּקַתְנִיָּהּ הִיָּה הוּא תַחֲלִילָה לְקוֹזָרִישׁ פּוֹסֵק עֲמּוּ עַל הַגְדִּישׁ: **צִרְיָךְ הַלּוּקָה לֹאִיתְּחוּזִי אֲצִי** דְּרִי. שֶׁל מוֹכֵר כְּשֶׁהוּא דָשׁ חוּרָה בְּצוּחָתוֹ בְּגוּרָן. וְלִהְיֵי נִקִּיט תַרְעָא חֲרִיפָא שְׁאִין פּוֹסְקִין עֲלִיו אֵלָל לְמִי שִׁישׁ לוֹ גּוּרָן דְּלִילוּ שַׁעַר הַצְּרוּר פּוֹסְקִישׁ אָף לְמִי שְׁאִין לוֹ: **לְמִלֵּא**. מִיבַעֲי הָאִי דְּמַתְּחוּ: אִי לְמִיקְנִי. מִמַּשׁ שֶׁלֹּא יוּכַל הַמוֹכֵר לַחְזוֹר: הָא לֹא קִנִּי. זִהְכִּי אֵלָל אִל"כ מַשְׁךְ: אִי לְקַבּוּלִי מוֹכֵר עֲלִיָּה מִי שְׂפָרַע. אִם יַחְזוֹר: **סַמְכָא דַּעֲתָא**. דְּכָל חַד וְחַד יוֹדַע דְּעֲלִיָּה קָא סַמְיָךְ הָאִי לּוֹקַח וּסְחוּרָה מִקְוִימַת הָאִי וְאֵין דַּעְתּוֹ לַחְזוֹר הַלֵּכךְ אִם חוּר זִו מוֹכֵר אִיכָא לְמַיִלְטִיָּיָהּ זַמִּי שְׂפָרַע: **הַסָּאָא דְּאָמַרְתָּ**. דְּלִי מִיתְּחוּזִי מִיסְמָךְ דַּעֲתָא הוּא: אִפִּילוּ. לֹא מִיתְּחוּזִי אֲצִי דְּרִי נִמִּי אֵלָל אֲשַׁכְחִיָּה בִּשְׁוֹקָא לֹאֲחַר זְמַן וְאָמַר לִיָּה חוּי דַּעֲלָךְ סַמִּיכְנָא אִיכָא מִי שְׂפָרַע: אָגַר נַעַר לִיָּה. שְׂכַר הַמַּתְּנָה אִי מוּחִיל גְּבִיָּה מִשּׁוּם הַמַּתְּנָה שְׁמַקְדִּישׁ לוֹ הַמַּעֲוֹת וְהַמִּקַּח אֵין לוֹ לַמוֹכֵר עַכְשָׁיו: **לְקִירָאָה**. מוֹכֵר שַׁעוּה: ד' ד'. חֲלוֹת שַׁעוּה צוּחָא: **יְהִיצֵנָא** לָךְ ה' ה'. לִזְמַן פְּלוּגִי וְהַקְדִּישׁ לוֹ הַמַּעֲוֹת עַכְשָׁיו: **אִישְׁנָהוּ**. אִם צִידוֹ אֵלָל אִינֵם צַעִיר אִו אֲבַד הַמַּפְתַּח וְהוּא דְּחוּק לַמַּעֲוֹת שְׂרִי דְּהוּי לִיָּה הַלּוּיָּהּ עַד שִׁצַּח זַנִּי דַּתְּנָן בַּתְּמִיתִין (לְקַמָּן דף עה.) דְּמוֹתַר: **דְּאִישׁ לִיָּה אֲשֶׁרְאִי בַּחֲמָא**. הַמוֹכֵר הוּא אָף הוּא נִתָּן מַעֲוֹת וּפְסַק עִם אֲחֵרִישׁ עַל שַׁעוּה: **וְאֲשַׁכַּח טוּפִינָיָא**. זֶה שְׂקִיבֵל הַמַּעֲוֹת מִלֵּא בְּהָן יוֹתַר מִמַּה שֶׁאָמַר לוֹ חֲצִירוֹ: אִי כְּכַדִּי **שֶׁהַדַּעַם טוּעָה**. דְּאִיכָא לְמַיְמַר טַעְה הַמְלוּה בַּחֲשָׁבּוֹן וְלֹא יַדַּע בְּהָן חֲיִיב זֶה לְהַחְזִירוֹ לוֹ:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

מַה לִּי דְּמֵינָן מַה לִּי הֵן נִמִּי אֲמַרִּין כּו'. בַּתְּחִלָּתָהּ הַתְּנָאִי נִמִּי מַשִּׁילָא הַשַּׁעַר פּוֹסֵק עֲמּוּ וְאַע"פ שְׁאִין פִּירוֹת צִידוֹ וְצִלְבָד שִׁיתָן לוֹ זֶה מַעֲוֹת דְּכִי הִיכִי דְּלֹאס הִיו דְּמִי הַמַּעֲוֹת הֵלְלוּ צִידוֹ וְהִיִּינוּ הַפִּירוֹת הִיו מוֹתַר הִכִּי נִמִּי כִי הוּוּ הַמַּעֲוֹת צִידוֹ מוֹתַר שֶׁהַמַּעֲוֹת וּדְמִינָן שׁוּין דְּמַה לִּי טוֹב אִם הִיו

הַחֲטִיף שֶׁהֵם דְּמִישׁ לַמַּעֲוֹת הֵלְלוּ צִידוֹ מַעֲכָשׁוּי שֶׁהֵם עֲלָמָן צִידוֹ אָף הוּא יְכוּל לִיקַח בְּהָן פִּירוֹת וּמֵן הַטַּעַם הַזֶּה פּוֹסְקִין עַל סַמְךְ שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק וְהוּא שַׁעַר הַיּוֹצֵא עַל יְדֵי חֲמַרְיָן הַמַּצִּיאִין תְּצוּחָה לְשׁוֹק בְּכִרְכִּישׁ וְאַע"פ שְׁאִין פִּירוֹת לֹאָה. וּא"ת מַשְׁנַתִּינוּ הָאִי זִו (לְקַמָּן דף עב:) יֵאלָהּ הַשַּׁעַר פּוֹסְקִין אִיכָא לַמ"ד לְקַמָּן^י אֵין פּוֹסְקִין עַל שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק וּמוֹקִי לַמַּתְנִיתִין בְּאֶלְבָּלִי וְאֶרְבִּי דְּמַתְנִיתִין לֹאָו שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק מֵן אֵלָל יֵאלָהּ הַשַּׁעַר סַתְּמָא. הָא דְּמַפִּיךְ לִישְׁנָא וְנִקְטָ לְמַיְמַר מַה לִּי דְּמֵינָן מַה לִּי הֵן מִשּׁוּם דְּבַשַּׁעַת פְּרַעוֹן הוּוּ הַמַּעֲוֹת שְׁמַשְׁלֵם לוֹ דְּמִי הַפִּירוֹת וְשִׁיךְ לְמַיְמַר מַה טוֹב הֵן מִדְּמִינָן כִּי הִיכִי דְּהָן שְׂרו דְּמֵינָן נִמִּי שְׂרו וּבַשַּׁעַת הַפִּיסוֹק נוֹתָן לוֹ זֶה מַעֲוֹת לְקַבֵּל חֲטִיף זְדַמִּי הַמַּעֲוֹת וּמִיקְרוּ הַפִּירוֹת דְּמֵינָן שֶׁל מַעֲוֹת וְשִׁיךְ לְמַיְמַר מַה טוֹב דְּמֵינָן שֶׁל מַעֲוֹת מִהֵן כִּי הִיכִי דְּדְמִינָן שְׂרו אִם הִיו הַפִּירוֹת צִידוֹ הֵן נִמִּי כִי הוּוּ הֵן צִידוֹ שְׂרִי. קִצְרוּ שֶׁל דְּבַר לִשׁוֹן הַפְּסָקָה נַמְשָׁךְ אֵלָל לּוֹקַח לִשׁוֹן הַפְּרַעוֹן נַמְשָׁךְ אֲחַר הַמוֹכֵר גְּבִי תְּנָאִי רֵאשׁוֹן פּוֹסֵק וְנוֹתָן לוֹ דְּמִישׁ לְקַבֵּל כְּנַגְדוֹן חֲטִיף הַלֵּכךְ הַחֲטִיף קִרְוִין דְּמִישׁ אֵלָל לּוֹקַח דְּמִי מַעֲוִתּוֹ וּגְבִי פְרַעוֹן הַמַּעֲוֹת שְׁזֶה פּוֹרַע הוּוּ דְּמִי הַחֲטִיף שׁוֹה חֲיִיב לוֹ: אֵין לוֹ אֶסְרוּ. זִהָא דְּרַבִּי אוֹשַׁעֲרִיא: הִינִי וְשִׁילִי. מִקּוּמוֹת הֵן שְׁהִיו סַמּוּכִין לְפּוּמַצְדִּיתָא שְׁהִיו רַבָּה וּרַב יוֹסֵף יוֹשְׁבִין זֶה. כְּלוּמַר זִכֵּל מִקּוֹס הוּא מוּלָא סְבִיבּוּתִיו דְּזַמִּישׁ הֵלְלוּ: חֲטִי דְּקִדְמִי בְּאֶלְבָּלִי. בַּתְּמִיָּה. וְכִי אִם הַנַּחֲמִי חֲטִיף שְׁלִי בִּזְאֹרְזִי כְּלוֹס הִיו גַּשְׁמִישׁ יוֹרְדִין עֲלֵיהֶן שִׁיהוּ לִזְמַחוֹת בְּהָן זְמַחִין לְהַתְקַלְקֵל. לִישְׁנָא אַחֲרִינָא דְּקִדְמִי לִשׁוֹן חֲמִימוֹת כִּמּוּ (יַשְׁעִיָּה סד) כְּקִדָּם אִשׁ: וְהָא **זַעֲי לַמִּיתַב** זְוּוּי **לַסְפָּסִירָא**. הִיכִי אֲמַרִּין מִלֵּא אֲהִנִּי לִפְסוֹק עַל שַׁעַר שֶׁבִשְׁוֹק וְהָא אֲהִנִּי דְּזַעֲי לַמִּיתַב זְוּוּי לַסְפָּסִירָא סְרַסְרוּ שְׂמַבְקָשׁ לְמוֹכְרִי חֲטִיף נִמְלָא מַשְׁתַּכַּר זְוּוּי בַּהֲקַדַּמַת הַמַּעֲוֹת: וּמַשְׁנִי דִּיהִיב. צִרְיָךְ הַלּוּקָה לִיתָן לְמוֹכֵר דְּמִי הַסְרַסְרוּ: **רַב אֲשִׁי אָמַר**. לֹא צִרְיָךְ זְוּוּי דְּלִאִינִשׁ עַבְדִּי לִיָּה סְפָסִירוֹת הַחֲמַרְיָן הוֹלְכִין

אֵלָל צַעֵל הַמַּעֲוֹת לְהוֹלִיךְ לוֹ תְּצוּחָה: **הָאִי מִלֵּא דִּיהִיב זְוּוּי אֲתַרְעָא חֲרִיפָא**. הַפּוֹסֵק עַל הַפִּירוֹת עַד שֶׁלֹּא יֵאלָהּ הַשַּׁעַר הַצְּרוּר אֵלָל שַׁעַר הַבְּכִיר שֶׁהוּא סַמּוּךְ לְקִצְרִי שֶׁהַלְקוּטוֹת מוֹכְרִין צוּלָא זֶה סָאָה וְזֶה סָאָתִישׁ וְתַנָּן מַתְנִי' (לְקַמָּן דף עב:) דְּלֹאס יֵשׁ לוֹ מוֹתַר לִפְסוֹק וְאַע"פ שֶׁלֹּא סָאָתִישׁ וְתַנָּן מַתְנִי' **צִרְיָךְ הַלּוּקָה לֹאִיתְּחוּזִי אֲצִי** דְּרִי. שֶׁל מוֹכֵר כְּשֶׁהוּא דָשׁ חוּרָה בְּצוּחָתוֹ מִיבַעֲי הָאִי דְּמַתְּחוּ: אִי לְמִיקְנִי. מִמַּשׁ שֶׁלֹּא יוּכַל הַמוֹכֵר לַחְזוֹר: הָא לֹא קִנִּי. זִהְכִּי אֵלָל אִל"כ מַשְׁךְ: אִי לְקַבּוּלִי מוֹכֵר עֲלִיָּה מִי שְׂפָרַע. אִם יַחְזוֹר: **סַמְכָא דַּעֲתָא**. דְּכָל חַד וְחַד יוֹדַע דְּעֲלִיָּה קָא סַמְיָךְ הָאִי לּוֹקַח וּסְחוּרָה מִקְוִימַת הָאִי וְאֵין דַּעְתּוֹ לַחְזוֹר הַלֵּכךְ אִם חוּר זִו מוֹכֵר אִיכָא לְמַיִלְטִיָּיָהּ זַמִּי שְׂפָרַע: **הַסָּאָא דְּאָמַרְתָּ**. דְּלִי מִיתְּחוּזִי מִיסְמָךְ דַּעֲתָא הוּא: אִפִּילוּ. לֹא מִיתְּחוּזִי אֲצִי דְּרִי נִמִּי אֵלָל אֲשַׁכְחִיָּה בִּשְׁוֹקָא לֹאֲחַר זְמַן וְאָמַר לִיָּה חוּי דַּעֲלָךְ סַמִּיכְנָא אִיכָא מִי שְׂפָרַע: אָגַר נַעַר לִיָּה. שְׂכַר הַמַּתְּנָה אִי מוּחִיל גְּבִיָּה מִשּׁוּם הַמַּתְּנָה שְׁמַקְדִּישׁ לוֹ הַמַּעֲוֹת וְהַמִּקַּח אֵין לוֹ לַמוֹכֵר עַכְשָׁיו: **לְקִירָאָה**. מוֹכֵר שַׁעוּה: ד' ד'. חֲלוֹת שַׁעוּה צוּחָא: **יְהִיצֵנָא** לָךְ ה' ה'. לִזְמַן פְּלוּגִי וְהַקְדִּישׁ לוֹ הַמַּעֲוֹת עַכְשָׁיו: **אִישְׁנָהוּ**. אִם צִידוֹ אֵלָל אִינֵם צַעִיר אִו אֲבַד הַמַּפְתַּח וְהוּא דְּחוּק לַמַּעֲוֹת שְׂרִי דְּהוּי לִיָּה הַלּוּיָּהּ עַד שִׁצַּח זַנִּי דַּתְּנָן בַּתְּמִיתִין (לְקַמָּן דף עה.) דְּמוֹתַר: **דְּאִישׁ לִיָּה אֲשֶׁרְאִי בַּחֲמָא**. הַמוֹכֵר הוּא אָף הוּא נִתָּן מַעֲוֹת וּפְסַק עִם אֲחֵרִישׁ עַל שַׁעוּה: **וְאֲשַׁכַּח טוּפִינָיָא**. זֶה שְׂקִיבֵל הַמַּעֲוֹת מִלֵּא בְּהָן יוֹתַר מִמַּה שֶׁאָמַר לוֹ חֲצִירוֹ: אִי כְּכַדִּי **שֶׁהַדַּעַם טוּעָה**. דְּאִיכָא לְמַיְמַר טַעְה הַמְלוּה בַּחֲשָׁבּוֹן וְלֹא יַדַּע בְּהָן חֲיִיב זֶה לְהַחְזִירוֹ לוֹ: ^{צַעֲשׂוּרִיתָא}

מסורת הש"ס

א) [שבת סג: כ"ה כט: כחבות נג: כ"ק סג.],
ב) מהרי"מ, א) [עין מוס' כ"ב עת. ד"ה אלבל],
ד) [דף עב:א.],
ה) [לקמן עב:א.],

גליון הש"ס

גכ"ו ואי לאו מתנה בעלמא. עיין כ"ב דף עח ע"א מוס' ד"ה אלבל:

מוסף רש"י

שקילא טיבותיך ושרדייא אחיזורי. נטולה טוביך ומוטלת על הקושים (שבת טז: ביצה כס: ב"ק נג.). על החוליש (כחבות ג:).